

조성토지의 조성원가 산정기준 및 적용방법(제12조 관련)

1. 조성원가의 개념

새만금사업의 조성원가는 법 제22조제1항에 따라 공급되는 용지를 조성하는데 소요되는 직·간접비용을 사전적으로 산출한 추정원가로서 확정된 공급 기준가격을 말한다.

2. 조성원가 산정의 기본원칙

- 가. 조성원가는 법 제9조에 의한 개발기본계획 및 법 제11조에 의한 개발실시계획에 의거 객관적이고 이해관계자가 신뢰할 수 있도록 합리적으로 산정하여야 한다.
- 나. 세부 항목별 조성원가는 특성에 따라 원가집계 및 배부율에 따라 산정하되, 사전적 조성원가와 사후적 조성원가(실제 발생원가)와의 차이가 최소화되도록 실제 발생원가에 근접하도록 객관적이고 합리적으로 산정하여야 한다.
- 다. 최초 조성원가 산정 이후에 개발기본계획 또는 개발실시계획이 변경되어 조성원가가 변경될 것으로 예상되는 경우에는 조성원가를 재산정할 수 있으며, 이후에 공급하는 토지에는 변경된 조성원가를 적용하여야 한다.
- 라. 조성원가는 새만금 사업지역 개발지침 별표 1의 개발계획 수립기준에 따른 개발지구별로 산정하거나 개발기본계획 또는 개발실시계획에 따라 단계적 또는 복합적으로 조성하면서 2개이상의 개발지구를 통합하여 산정하거나 경계선이 도로 등에 의해 객관적으로 구분될 수 있는 경우에는 조성원가를 구분하여 산정할 수 있다.
- 마. 배부율 적용은 최근 3년간 운용실적(결산기준)을 기준으로 하되, 자본비용률은 최근 5년간 운용실적을 기준으로 한다. 다만, 각호 중 어느 하나의 경우에는 배부율을 적용하지 아니하고 당해 사업에 관련된 실제 집행비를 추정하여 산정하거나 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제5조제2항에 따라 공표한 비용을 기준(이하 "공표비용"이라한다)으로 산정한 배부율을 적용할 수 있다.
 - 1) 당해 개발사업 시행을 위하여 신설된 개발사업시행자의 경우
 - 2) 이전의 영업활동 종류 및 규모가 당해 개발사업과 상이하여 배부율 적용이 적절치 않은 경우
 - 3) 그 밖에 배부율 적용이 적절치 않은 경우
- 바. 직접인건비, 판매비, 일반관리비, 자본비용, 그 밖의 비용 산정시 적용하는 제비용률은 법 제22조에 따른 조성토지 등의 공급계획 작성 및 승인일이 속한 연도

의 제비용률을 계속 적용한다. 다만, 결산 미확정 등의 사유로 당해연도 제비용률이 확정되지 아니한 경우에는 전년도 제비용률을 적용한다.

3. 조성원가 구성 요소

- 가. 조성원가는 토지의 조성과정에서 직·간접적으로 관련되어 투입된 총 비용으로서 직접비와 간접비로 구성하며, 세부항목은 별지와 같다.
- 나. 직접비는 용지취득 및 조성공사를 위하여 직접 소요된 비용으로 용지비·용지부담금·조성비·기반시설 설치비·직접인건비·이주대책비로 구성하고, 간접비는 사업시행자의 영업활동과 관련하여 발생하는 판매비·일반관리비·자본비용·그 밖의 비용으로 구성한다.
- 다. 사업시행자는 조성원가의 구성요소중 조성원가에서 차지하는 비중이 크고, 중요한 항목이라고 판단되는 경우에는 항목을 세분할 수 있다.

4. 조성원가의 산정 시기

- 가. 조성원가 산정은 법 제22조에 의해 조성원가를 기준으로 공급하는 토지를 최초로 공급하고자 할 때 산정한다.
- 나. 최초 조성원가를 산정한 후 개발실시계획 변경 등으로 조성원가의 증감이 발생한 경우에는 조성원가를 재산정할 수 있다.
- 다. 개발실시계획이 변경되어 조성원가를 재산정하고자 할 때에는 변경된 개발실시계획에 의거하여 재산정하여야 하고, 개발실시계획에 없는 기반시설 등의 설치는 조성원가에 반영하지 않는다.

5. 조성원가의 산정 방법

- 가. 단위면적당 조성원가 산정
 - 1) 확정된 실시계획을 기준으로 사업비 및 자본비용 등을 고려한 전체 사업비용을 전체 유상공급면적으로 나누어 산정한다.
 - 2) 부지조성공사를 시행하지 않고 매입 당시의 원형대로 공급하는 원형지는 유상공급면적에서 제외하고, 원형지 공급금액은 총사업비에서 차감하고 조성원가를 산정한다.
- 나. 단위면적당 조성원가 산정식
 - 1) 단위면적당 조성원가(원/㎡) = 총사업비 / 총유상공급대상면적
 - 2) 총사업비 = 용지비 + 조성비 + 직접인건비 + 이주대책비 + 판매비 + 일반관리비 + 용지부담금 + 기반시설설치비 + 자본비용 + 그 밖의 비용

- 3) 총사업면적 = 실시계획상 해당 사업지역의 면적. 다만, 실시계획이 변경된 경우에는 변경된 해당 사업지의 면적
- 4) 총유상공급대상면적 = 총사업면적 - 총무상공급대상면적

다. 무상공급면적 산정

- 1) 무상공급 면적은 관련법령에 따라 무상으로 공급하는 면적과 공공성이 있는 시설용지 중 조성원가 이하로 공급하는 토지의 조성원가 이하 부분 면적을 합한 것으로 한다.
- 2) 존치건축물 부지, 현황 보존지 등 수용대상이나 공급대상이 아닌 토지면적은 무상공급면적에 포함하여 산정하며, 존치부담금 등은 사업비에서 제외하고 조성원가를 산정한다.
- 3) 조성원가 이하로 공급하는 공공성이 있는 시설용지 이외의 토지는 조성원가 이하로 공급(예 : 임대주택·공동주택용지, 이주주택지)하더라도 무상공급면적에 포함시킬 수 없다. 다만, 새만금사업의 활성화를 위하여 개발청장의 승인을 받아 조성원가 이하로 공급하는 용지의 조성원가 이하 부분면적은 무상공급면적에 포함하여 계산한다.

라. 직접비 및 간접비의 산정방법

1) 직접비

가) 용지비는 법 제11조에 의한 용도별 실시계획에 따라 새만금사업을 위하여 취득한 토지매입비 또는 원형지 개발을 위하여 매입한 원형지 매입비, 조사비, 제세공과금, 등기비 및 부대비용을 포함하여 산정한다.

- 사업시행자가 매립사업을 한 경우에는 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제46조 제1항 각호에 의한 매립공사 총사업비에 해당하는 금액으로 한다.
- 사업시행자가 매립면허 양도·양수에 의해서 매립면허를 취득한 경우에는 매립면허에 대한 감정평가액에 의한 양도·양수가격에 매립비용을 합산한 총사업비에 해당하는 금액으로 한다.
- 공유수면 매립비를 기준으로 용지비를 산정할 때 매립공사에 지원된 국고지원금은 제외한다.

나) 조성비는 당해 사업지구의 조성에 소요된 직접비로서 부지조성공사비, 특수구조물 공사비, 가로등 공사비, 전기통신 공사비, 조경 공사비, 정보화시설 공사비, 문화재 시·발굴비용, 기타공사비, 설계비, 측량비, 자재비, 시공감리비, 조성관련 용역비 및 그 밖에 부대비용을 포함하여 산정한다. 다만, 개발실시계획에 반영되지 않은 시설의 설치비 등은 조성원가에 포함되지 아니한다.

다) 용지부담금은 해당 사업지구의 실시계획에 의거 토지 등의 취득과 관련하여 용지의 형질변경 등을 원인으로 법령에 따라 부과되는 농지전용부담금, 대체산림자원조성비 등 각종 부담금을 포함하여 산정한다.

라) 기반시설설치비는 해당 사업지구의 구성에 필요한 도로, 상·하수처리 관련시설, 에너지·통신시설 등 기반시설 설치 소요비용, 각종 부담금(타 법령이나 인허가 조건에 의하여 국가 또는 지방자치단체에 납부하는 각종 부담금 포함), 공공시설 설치비 및 기타 부대비용을 포함하여 산정한다. 다만, 법령에 근거가 없거나 건설사업과 관련없는 인가·허가 조건 등에 의한 기반시설 설치비는 조성원가에 포함시킬 수 없으며, 개발계획 및 실시계획에 반영되지 않은 공공시설 설치비 등은 조성원가에 포함시킬 수 없다

○ 법 제2조제4호에 의한 용도별 지역에서 다수의 사업시행자 또는 공동 사업시행자가 개발사업을 하는 경우에는 사업시행자간 협약을 통해 기반시설의 비용을 분담한다. 이 경우 용도별 지역의 연결간선시설, 지구내 하수처리장 등 용도별 지역 내외 공공시설의 시행방법, 시행주체, 사업비 분담 등 기타 필요한 사항은 사업지분비율, 사업구역 등을 고려하여 상호 협의하여 결정한다.

마) 직접인건비는 개발사업을 직접 수행하는 직원의 인건비로서 재무제표상 손익계산서를 근거로 하여 다음의 계산식에 의해 산정하며, 직접인건비율은 2%를 초과할 수 없다

① 직접인건비 = 개발사업의 (용지비 + 용지부담금 + 조성비 + 기반시설설치비 + 이주대책비) × 직접인건비율

② 직접인건비율 = 최근 3년간 조성사업 관련 부서의 직접인건비 집행액의 연 평균액 / 최근 3년간(용지비 + 용지부담금 + 조성비 + 기반시설설치비 + 이주대책비)의 연 평균액

바) 이주대책비는 이주정착금 등 이주대책에 소요된 제반비용으로 산정한다

2) 간접비의 산정

가) 판매비는 광고선전비, 판매촉진비, 그 밖에 판매활동에 소요된 비용(조성사업과 관련이 없는 부분 제외)으로서, 재무제표상 손익계산서를 근거로 하여 다음의 산식에 의해 산정하며, 판매비율은 직전 3개년 비율의 평균을 초과할 수 없다.

① 판매비 = 건설사업의 (용지비 + 용지부담금 + 조성비 + 기반시설설치비 + 직접인건비 + 이주대책비) × 판매비율

- ② 판매비율 = 최근 3년간 판매비 집행액의 연 평균액 / 최근 3년간 직접비(용지비 + 용지부담금 + 조성비 + 기반시설설치비 + 직접인건비 + 이주대책비)의 연평균액

나) 일반관리비는 인건비·임차료·연구개발비·훈련비·그 밖에 사업시행과 관련한 일반관리에 소요된 비용으로 직접인건비에 포함된 금액은 제외하며, 재무제표상 손익계산서를 근거로 하여 다음의 산식에 의해 산정한다. 일반관리비율은 직전 3개년 비율의 평균치를 초과할 수 없다.

- ① 일반관리비 = 당해 개발사업의 직접비(용지비 + 용지부담금 + 조성비 + 기반시설설치비 + 직접인건비 + 이주대책비) × 일반관리비율
- ② 일반관리비율 = 최근 3년간 일반관리비 집행액의 연 평균액 / 최근 3년간 직접비(용지비 + 용지부담금 + 조성비 + 기반시설설치비 + 직접인건비 + 이주대책비)의 연평균액
- ③ 판매비율과 일반관리비율의 합은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제8조제1항 제1호의 비율을 초과할 수 없다.

다) 자본비용은 당해 개발사업을 시행하는데 필요한 사업비의 조달에 소요되는 비용으로서 다음의 산식에 의해 산정하며, 조성원가 공개내용에는 자본비용률을 표시하여야 한다.

- ① 자본비용 = 순 투입액의 누적액 × 자본비용률
- ② 순 투입액의 누적액 = 자본비용 산정기간 동안 매 기간별(매월 또는 매분기별) 해당 사업지구에 대한 투입(예상)액에서 회수(예상)액을 차감한 순투입금액을 자본비용 산정기간 동안 누적한 금액
- ③ 자본비용률 = 타인자본비용률 + 자기자본비용률
- ④ 타인자본비용률 = (최근 5년간 차입이자의 연 평균액 / 최근 5년간 타인 자본의 연 평균액) × 최근 5년간 총자본(자기자본+타인자본)분의 타인자본 비율 평균
- ⑤ 자기자본비용률 = 5년만기 국고채이자율×최근 5년간 총자본(자기자본+타인자본)분의 자기자본비율 평균
- ⑥ 자본비용 총 산정기간 = 조성사업 착수일(보상계획 공고일 또는 공유수면매립 면허 양도양수 시점)로부터 사업(매립 또는 조성)이 종료되는 시점까지로 한다.
- ⑦ 순투입액은 연복리를 적용하여 산정하되 자기자본은 납입자본금과 자본잉여금 및 이익잉여금의 합계액으로 하며 타인자본은 회계상 부채가 아닌 금융비용을 부담하는 부채만으로 산정한다.
- ⑧ 국고 또는 지자체 부담금은 조성원가 및 자본비용 산정에서 제외하고, 외부조달자금에 대한 이자비용이 조성원가와 적정이윤 산정시 이중으로 계상되지 않

도록 하여야 한다.

- ⑨ 개발사업과 무관하거나 원가성이 없는 비용, 선수분양을 통해 회수되는 분양대금 등은 조성원가 산정에서 제외한다.

라) 그 밖의 비용은 「산업재해보상보험법」에 따른 보험료, 천재지변으로 발생하는 피해액 및 사업 관련 기부채납금 등을 합산한 것으로, 일반관리비 등과 중복하여 계산되지 않도록 유의하여야 하며, 재무제표상 손익계산서를 근거로 하여 다음의 산식에 의해 산정한다.

- ① 그 밖의 비용 = 당해 개발사업의 직접비(용지비 + 용지부담금 + 조성비 + 기반시설설치비 + 직접인건비 + 이주대책비) × 그 밖의 비용률
- ② 그 밖의 비용률 = 최근 3년간 그 밖의 비용의 연 평균액 / 최근 3년간 직접비(용지비 + 용지부담금 + 조성비 + 기반시설 설치비 + 직접인건비 + 이주대책비)의 연 평균액

6. 조성원가의 신뢰성 확보노력

- 가. 사업시행자는 조성원가 담당 직원에 대한 교육, 전산시스템 개발 등을 통해 조성원가가 신뢰성 있게 산정될 수 있도록 하여야 한다.
- 나. 사업시행자는 새만금개발사업의 독립적인 회계구분이 가능하도록 회계시스템을 정비하여야 한다.
- 다. 사업시행자는 심의위원회 상정안건에 대해 심의위원회 개최 전에 외부전문기관의 검증을 실시하여야 한다.
- 라. 사업시행자는 다목의 외부전문기관을 선정하려는 경우에는 선정방법 등에 대해 새만금청장과 협의하여야 한다.
- 마. 사업시행자는 외부전문기관의 검증결과를 심의위원회에 보고하여야 한다.

7. 조성원가 심의위원회 운영

- 가. 사업시행자는 사전적으로 산정된 조성원가의 신뢰성을 높이고 산정과정의 객관성, 공정성 등을 검증하기 위하여 조성원가 심의위원회를 구성·운영하여야 한다.
- 나. 심의위원회는 다음 중 어느하나에 해당하는 자 중에서 사업시행자가 위촉하는 위원장 1인을 포함한 10인 내외의 위원으로 구성하되, 시민단체(「비영리민간단체지원법」 제2조의 규정에 의한 비영리 민간단체를 말한다)가 추천하는 민간위원이 포함되어야 한다.

1) 사업시행자 소속 임·직원

2) 새만금개발청 소속 공무원(2인 이상 위원에 포함하여야 한다)

3) 회계사, 감정평가사, 변호사

4) 대학·연구기관 등에 재직하고 있는 토지 및 주택분야에 전문적 지식과 경험이 풍부한 자

다. 사업시행자가 심의위원회를 개최하고자 하는 경우 부득이한 경우를 제외 하고는 그 개최일 7일전까지 회의에 부치는 안건을 첨부한 개최통지서를 위원 전원에게 송부하여야 하며, 이 경우 보안사고가 발생하지 않도록 유의하여야 한다.

라. 사업시행자는 심의위원회의 구성과 운영에 필요한 사항을 새만금청장과 협의하여 정한다.

마. 심의위원은 신뢰성 있는 조성원가심의를 위하여 필요한 자료제공을 사업시행자에게 요청할 수 있다.